

조문별 개정이유서

◇ 행정규칙명: 부패행위 내부신고자 보호 등에 관한 규정

◇ 개정 이유

- 「부패방지권익위법」 개정 등으로 국민권익위원회의 책임감면 요구에 대한 조치결과를 국민권익위원회에 통보하도록 하는 조항 신설 등에 따라 관련 법령 및 지침에 맞춰 규정을 정비하고 그간 미비점을 보완하기 위함

◇ 주요내용

- 가. 신고자 편의를 위하여 신고서를 비치·활용 및 필요시 접수증 발급 내용을 추가 함(제6조제1항)
- 나. 신고자에게 협조사항 안내, 조사·수사 과정에서 신분공개에 동의하는지 여부 확인 절차 등을 신설하고, 「부패방지권익위법」 제58조에 따라 "기명의 문서"로써 신고하여야 하는 점을 감안, 신고내용에 신고자 인적사항 등이 누락된 경우 보완 요청 근거 마련(제6조제4항)
- 다. 신고를 종결할 수 있는 사유에 "신고자의 인적사항을 알 수 없는 경우"를 신설하는 등 종결사유를 관련 법령 등에 맞게 보완(제7조제6항)
- 라. 신고자 보호 조치가 필요하다고 판단할 경우 적절한 조치를 취하고, 신고자에게 구제절차를 안내하는 조항 신설(제9조의2)
- 마. 국민권익위원회가 신고와 관련하여 발견된 신고자의 위법행위 등에 대한 신고자의 책임감면을 요구할 경우, 그 조치결과를 국민권익위원회에 통보하는 조항 신설(제12조제2항)